

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決

115年度簡字第725號

聲 請 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 蔣品家

輔 佐 人 蔣祖芳

上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第40447號），本院判決如下：

主 文

蔣品家犯竊盜罪，免刑。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書所載（如附件），並於證據部分補充：「被告蔣品家於本院訊問時之供述」。

二、論罪科刑：

（一）核被告蔣品家所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。

（二）按犯刑法第320條之竊盜罪，情節輕微，顯可憫恕，認為依第59條規定減輕其刑仍嫌過重者，得免除其刑，刑法第61條第2款定有明文。查，本件被告所犯刑法第320條竊盜罪之最輕刑為罰金，依同法第33條第5款規定，罰金刑為新臺幣（下同）1,000元以上。亦即，即令依刑法第59條規定減輕其刑，仍應量處1,000元以上之罰金。被告本案雖係竊取告訴人徐為俊所管領價值新臺幣（下同）千餘元之帽子，惟被告犯後除坦承犯行、承認錯誤外，亦積極與告訴人達成和解，並給付6,000元以賠償告訴人所受之損失（見偵卷第35頁），復考量被告為本案之手段、造成之損失、素行、身心狀況（見偵卷第65-111頁）及犯後態度，衡酌常情在客觀上應可認係情節輕微，亦足以引起一般人之同情，其犯罪之情

01 狀顯可憫恕。本院認被告經此偵審之刑事訴訟程序，應足使
02 其心生警惕，若對被告量處依刑法第59條規定減輕刑罰（最
03 低之罰金刑），對其及照顧者之生活、經濟狀況無異雪上加
04 霜，終非實現刑罰正義的表徵，應以由應報、一般預防、特
05 別預防或修復性司法之角度以觀，認縱依刑法第59條規定酌
06 減其刑後，仍嫌過重，應以犯罪罪名之宣告，即足收非難之
07 效，爰依刑法第61條第2款規定免除其刑，避免不符比例原
08 則之刑罰執行耗費國家資源與違反一般的人情事理，以昭衡
09 平，並期被告在接受適當資源之扶助下，能深切惕勵，早日
10 回歸生活常軌。

11 三、又犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，
12 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯
13 罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵；宣
14 告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要
15 性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要
16 者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項前段、第4
17 項、第5項及同法第38條之2第2項分別定有明文。經查，被
18 告為本案竊盜之犯行，係竊得帽子1頂乙情，業經本院認定
19 如上，本應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收、
20 追徵，惟被告事後已與告訴人達成和解，並賠償告訴人所受
21 損失乙情，有和解書（見偵卷第35頁）附卷為佐，本院認被
22 告已依前開調解條件賠償，應達到沒收制度剝奪被告犯罪所
23 得之立法目的，如本案仍諭知沒收被告上揭犯罪所得，將使
24 被告承受過度之不利益，顯屬過苛，爰依刑法第38條之2第2
25 項之規定，不另諭知沒收被告之犯罪所得。

26 四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條
27 第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

28 五、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，以書狀敘
29 述理由，向本庭提出上訴。

30 本案經檢察官戴東麗聲請以簡易判決處刑。

31 中 華 民 國 115 年 3 月 31 日

上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

書記官 黃書珉

中華民國 115 年 3 月 31 日

附錄本案論罪科刑依據之法條：

中華民國刑法第320條

意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。

附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官114年度偵字第40447號聲請簡易判決處刑書。